

涉税行政裁判的经济理性：基于效用函数的分析

白礼杰

内容提要 涉税行政裁判的司法实践中存在一类现象：法院在处理小额、技术性强的案件时倾向于维持税务机关的决定，而在面对巨额税款争议时，则会显著强化审查程序。这体现司法系统在信息不对称与专业壁垒约束下进行“成本—收益”权衡后的经济理性选择。以效用函数模型为方法，通过对 391 份行政判决书的二元 Logistic 回归分析发现：当案件涉及复杂的技术性事实认定、或行政决定由更高层级机关作出、或已通过行政复议程序维持时，法院审查的成本随之增高；而案件所涉及的经济利益（即涉案金额）作为裁判的收益，是驱动法院强化实质性审查、做出纠正行政行为的判决之关键因素。可见，税务机关在涉税行政裁判中的“强势地位”是司法系统在当前高成本约束下的理性结果。因此，为切实保护纳税人权利，可通过完善专门审判、明确审查规则、引入穿透式审判等方式主动降低法院审查涉税行政行为的成本、稳定审查预期，从而优化裁判的“成本—收益”结构，提升司法救济的整体效能。

关键词 涉税行政裁判 经济理性 二元 Logistic 回归

问题的提出

以税务机关为被告的税务行政诉讼具有天然的特殊性。在权利属性上，尽管行政诉讼具备主观权利保护与客观法秩序维持的共性目的，¹但税务行政诉讼与纳税人、税务机关相关，法院在处理税务行政诉讼时还需考虑“国家税权与纳税人基本权利的协调与平衡”²。纳税人权利既根源于宪法，又与私人财产权密切相关；在税收国家的背景下，³纳税人基本权利更可被表达为公民基本权利。因此，法院对相关案件的处理需更加谨慎。在技术属性上，税务行政诉讼高度依赖财务会计、经济学等专业知识，案件事实往往由税务机关通过专业调查与资料分析建构而成。这使得法院在信息与知识不对等的情况下更加可能依赖税务机关所提供的事实描述及其专业判断。

此类特殊性会导致司法实践中的一种现象：在大量技术性强、专业壁垒高的案件中，纳税人常感“有理说不清”，法院似乎倾向认可税务机关的专业判断，并以“程序合法”为由维持原行政行为；但是，考虑到纳税人权利与公民基本权利密切相关，当案件涉及巨额税款或具有重大社会影响时，法院的态度又会发生转变，投入司法资源进行深度审查。例如，在泰山新世纪景观饰品有限公司纠纷案⁴中，面对涉案 1000 元的行政处罚罚款，法院以“送达程序存在瑕疵，但未对上诉人造成实质影响”为由回避对行政行为合法性的实质审查，并维持处罚决定；在福建万绿欣医药有限公司纠纷案⁵中，面对 1.6 亿元的税款争议，法院虽然同样认为程序瑕疵“未对原告的程序性权利造成实质损害”，却依然对催告程序、金额调整依据等与实体认定相关的复杂问题进行深入且细致的审查。值得追问的是，上述看似矛盾的司法行为，反映的是司法标准

¹ 参见邓刚宏：《论我国行政诉讼功能模式及其理论价值》，载《中国法学》2009 年第 5 期，第 54-57 页。

² 王婷婷：《尊重与制衡之间：税法裁判中司法对行政解释的尊重》，载《税法解释与判例评注》2019 年第 2 期，第 14 页。

³ 参见[日]北野弘久：《日本税法原论（第五版）》，郭美松、陈刚译，中国检察出版社 2008 年版。

⁴ (2020)鲁 09 行终 43 号 山东省泰安市中级人民法院

⁵ (2020)闽 0602 行初 180 号 福建省漳州市芗城区人民法院

的不一致与法律适用的不确定性，还是隐藏着某种更深层次的裁判逻辑？传统行政法理论多将其解释为法院的司法克制⁶或司法尊重⁷，然而，这一解释难以充分说明，为何“克制”在不同案件中呈现出显著的弹性。

因此，有必要转换分析视角，进一步将司法裁判行为纳入资源有限性与效用函数的框架中做出理解。如波斯纳所指出，法院作为一种公共制度安排，面临时间、人力以及认知资源等多重限制，其裁判行为不得不在“准确性”与“效率”之间寻求动态平衡。⁸前述现象并非单纯源于法律规则的模糊，而更可能是司法裁判行为在信息不对称的前提下，通过理性权衡成本与收益后所做出的一种选择。

基于此，本文试图提出并界定涉税行政裁判中的“经济理性”，旨在强调法院作为理性决策主体，在具体个案情境中针对从程序性审查转向实质性审查、从维持行政决定转向主动纠错所形成的选择，均系充分衡量成本与收益之后做出的理性决策。在此基础上，本文提出的核心研究问题是：在信息不对称与专业能力差距之下，法院如何通过权衡，确定其介入行政行为的边界与深度？而这种理性选择机制在司法实践中如何具体体现为制度性困境？进而，又能为我们提供何种关于税务司法制度优化的启示？

一、涉税行政裁判行为的规范基础

涉税行政裁判中理性权衡得以发生的规范性前提在于：法院在“合法性审查”的法律框架内，保有进行判断和选择的自由裁量空间。但在进入法经济学分析之前，有必要首先梳理涉税行政裁判行为的规范基础。

《行政诉讼法》第6条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查”。所谓“合法”，既包括形式合法，还包括“符合法律原则、法的目的和精神与公平正义之实质合法”。⁹为进一步阐释合法性审查的内涵，《行政诉讼法》第69条规定：“行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，或者原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求”，明确从证据、适用法律法规、法定程序等方面审查具体行政行为的合法性。

针对涉税行政裁判等极具专业性、技术性的行政诉讼案件，如何行使审查权本身同属法院自由裁量的范畴之内，现有研究对此常表达为“司法尊重”。司法尊重起源于斯基德摩案（*Skidmore v. Swift & Co.*）、确立于谢弗林案（*Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council*），于美国法语境下的内涵为“当国会对某一法律条文的含义并无清楚说明，或国会的立法意图难以确定时，法院对于行政机关在其行政职权范围内对该法律条文作出的合理的解释应给予充分的尊重。”¹⁰谢弗林案蕴含了两步分析法：法院应当首先考察国会对法律的内涵是否有清楚的说明，如有，则无需检验下一步；如法律的含义并非确定（silent or ambiguous），只要行政机关的解释是合理的，法院都应当尊重。¹¹

⁶ [1]吴英姿.司法的限度:在司法能动与司法克制之间[J].法学研究,2009,31(05):111-130.DOI:CNKI:SUN:LAWS.0.2009-05-009.

⁷ 参见陈道英:《浅议司法尊重(judicial deference)原则——兼论与司法谦抑(judicial passivism)的关系》，载《湖北社会科学》2009年第3期，第147页。

⁸

⁹ 陈贵民:《现代行政法的基本理念》，山东人民出版社2004年版，第209-210页。

¹⁰ 陈道英:《浅议司法尊重(judicial deference)原则——兼论与司法谦抑(judicial passivism)的关系》，载《湖北社会科学》2009年第3期，第147页。

¹¹ *Chevron U.S.A., Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837 (1984).

尽管我国法律法规并未明确规定司法尊重,但某些具体案件已形成规律。江苏省南通市中级人民法院曾在某公司诉如东县行政审批局危险化学品行政许可案¹²中指出,人民法院应保持必要尊重和有限矫正之间的平衡,“从司法审查技术策略上看,行政专业认定是否合乎程序正当要求、是否明显不合常理、是否构成滥用职权是三个基本标准”。在北京市东城区人民政府等信息公开案¹³中,北京市高级人民法院认为“政府信息是否可以公开,常常涉及极强的专业知识。行政机关在决策和监管的过程中,往往积累了丰富的专业知识”,因此,“一审法院从尊重东城区政府首次判断权和专业判断的角度,认为原告申请的信息尚需行政机关调查、裁量并无不当”。

在涉税行政裁判领域,“德发案”¹⁴是展现行使审查权裁量空间的典型案例。本案涉及“计税依据明显偏低,又无正当理由”等不确定法律概念的判断,法院最终尊重税务机关的认定。最高人民法院总结得出,法院“尊重行政机关长期执法活动中形成的专业判断和行政惯例。通过司法确认的方式,认可省级以下税务局及其税务稽查局在具体执法过程中形成的不违反法律原则和精神且符合具体执法规律和特点的惯例,对今后人民法院处理类似问题提供借鉴方法”。这证明,在面对不确定法律概念和专业判断时,法院存在行使审查权的自由裁量空间,并可以选择介入行政行为实体内容的深度。这为本研究探讨法院如何在此空间内发挥经济理性、进行“成本—收益”权衡,奠定规范基础。

二、涉税行政裁判行为的效用函数模型

为更全面分析法院的决策过程,可借鉴法经济学与制度经济学的分析工具,构建涉税行政裁判行为的效用函数模型。简言之,法院的裁判效用(U)简化为收益(B , Benefit)与成本(C , Cost)的函数。其前提假设在于,法官是在资源稀缺条件下进行“成本—收益”分析的理性经济人,其目标在于最小化错误成本(error costs)与直接成本(direct costs)之和。¹⁵

$$U = B - C$$

收益(B)指法院通过介入审查并可能纠正原行政行为所能获得的社会总收益。这可能包括:为纳税人挽回的直接经济损失、对特定纳税人基本权利的保护、通过个案裁判彰显司法公正以及维护和提升司法系统的整体公信力。在涉税案件中,涉案金额是衡量纠错收益最直接、最重要的代理变量。前期研究表明,案件的利害关系大小(stakes of the case)是影响司法资源投入与审查深度的关键变量;¹⁶涉案金额越高的案件,越容易触发更深度的司法介入。¹⁷

成本(C)指法院为进行实质性审查所需付出的社会总成本。这可能包括:(1)信息成本。制度经济学认为,在高交易成本下(如涉税行政裁判中的信息不对称),制度设计的核心在于降低信息获取的成本。¹⁸由于税法的复杂性和税收征管的技术性,法院在审查事实认定问题时面临信息劣势,需要投入司法资源弥补信息不对称。¹⁹在变量

¹² 参见某公司诉如东县行政审批局危险化学品行政许可案。

¹³ 参见北京市东城区人民政府等信息公开案案,北京市高级人民法院(2018)京行终1807号行政判决书。

¹⁴ 参见广州德发房产建设有限公司诉广州市地方税务局第一稽查局税务处理决定案。

¹⁵ Eisenberg, T. (1990). *The relationship between the stakes and the process: Evidence from the civil trial*. Stanford Law Review, 42(2), 353–380.

¹⁶ ibid

¹⁷ 何海波(2009). 行政诉讼受案范围: 一页司法权的实践史(1990–2000). 北大法律评论, 10(2), 569–597.

¹⁸ Coase, R. H. (1960). *The problem of social cost*. Journal of Law and Economics, 3(1), 1–44.

¹⁹ Mashaw, J. L. (1985). *Prodelegation: Why administrators should make political decisions*. Journal of Law, Economics, & Organization, 1(1), 81–100.

的设计上，争议焦点的技术性程度（即本案涉及事实争议抑或单纯法律争议）是信息成本的关键决定因素。（2）风险成本，即法院做出错误判断的可能性及其后果。有论文表明，当行政机关的专业性显著强于法院时，司法过度干预反而可能增加系统性的错误成本，因此，此情景下的司法尊重具有经济合理性。²⁰此外，法官在面对其不熟悉的专业问题时表现“有限理性”（bounded rationality），其决策更容易受到认知偏差的影响，这也增加了错误判断的风险。²¹（3）制度协调成本。司法的过度介入可能破坏原有行政效率，影响行政机关执法的积极性。针对“谢弗朗尊重”的相关研究指出，法院尊重行政解释能够避免重复的专业判断并实现社会总成本的降低，这体现了司法与行政在专业分工上的效率优势。²²在变量的设计上，“税务机关层级”和“行政复议结果”系衡量风险成本与协调成本的综合代理变量。高层级税务机关或经过行政复议维持的决定，被法院视为经过了更严格的内部审查，因而专业性和权威性更高。法院对这些决定的信赖，可以显著降低法院做出错误判决的风险成本，同时也节约重复审查的协调成本。

基于上述效用函数，涉税行政裁判行为的决策逻辑是：（1）若 $B > C$ ，预期收益超过成本，法院有充足的激励进行深度、实质性的审查。此时，即使信息成本高昂，巨大的潜在收益（如避免上亿元的税款流失）也足以驱动法院投入必要的司法资源。

（2）若 $B \leq C$ ，当总成本过高，或预期收益过低时，法院倾向于维持现状。此时，法院倾向于将专业问题交由行政机关处理，以降低司法系统的整体运行成本。

三、假设、数据与方法

为验证上述框架的解释力，研究通过对批量裁判文书的量化分析，探究影响法院裁判决策的关键因素。研究采用二元 Logistic 回归模型来量化分析自变量对法院最终判决选择（维持行政行为）概率的影响。该模型的核心在于将线性回归的结果转化为概率，适用于分析一组自变量 X 如何影响一个二分类因变量 Y 发生的可能性。

研究的数据来源于“北大法宝”网站，以“税务行政管理（税务）”为案由（即以各级税务机关为被告的行政诉讼案件）、以判决书为文件类型进行检索，限定审结日期为 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。为保证研究的有效性和代表性，样本选取遵循以下标准：（1）文书类型为一审、二审或再审的行政判决书；（2）案件的核心争议为各级税务机关做出的具体行政行为；（3）判决书内容完整，能够清晰提取本研究设定的所有变量信息。剔除信息缺失、重复或不相关的文书后，最终构建了包含 391 份生效判决书的数据库。这些判决书能够较好反映我国涉税行政裁判的实践状况。

定义 P 为法院选择“维持原行政行为”（ $Y = 1$ ）的概率。该概率由以下 Logistic 函数决定：

$$P(\text{维持}) = P(Y = 1 | X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{k=1}^m \beta_k X_k)}}$$

为便于解释，通常考察其对数发生比，即法院选择“维持”与“撤销/变更”的概率比值的自然对数：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_m X_m$$

²⁰ Ehrlich, I., & Posner, R. A. (1974). *An economic analysis of legal rulemaking*. Journal of Legal Studies, 3(1), 257–286.

²¹ Simon, H. A. (1955). *A behavioral model of rational choice*. Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99–118.

Kahneman, D. (2000). *A psychological perspective on economics*. American Economic Review, 93(2), 162–168.

²² Sunstein, C. R. (1989). *Interpreting statutes in the regulatory state*. Harvard Law Review, 103(2), 405–450.

其中：（1）因变量 Y 指法院的最终判决选择（维持=1、撤销/变更=0）；（2） $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 系自变量向量，代表影响成本 C 或收益 B 的因素（如争议性质、涉案金额等）；（3） β_0 指截距项；（4） β_k 指第 k 个自变量的回归系数，其符号和大小反映了该因素对法院维持行政行为概率的影响方向和程度；（5） e 指自然对数的底数。

本研究制作以下编码手册，以便统一、客观、科学反映涉税行政裁判现状。

表格 1 因变量、自变量编码手册

变量类型	变量名称	变量内涵	变量编码
因变量	法院判决结果	指法院对行政行为的最终判决。	(1) 维持
			(0) 撤销/变更
	事实认定态度	指法院在判决理由中对税务机关事实认定的态度。	(1) 认可
			(0) 否定
	法律适用态度	指法院在判决理由中对税务机关法律适用的态度。	(1) 认可
			(0) 否定
自变量	争议焦点性质	指案件所涉争议类型是事实认定还是法律适用，或二者兼有。	(1) 事实争议
			(2) 法律争议
			(3) 混合争议
	税务机关层级	指案件所涉税务机关行政层级。若案件涉及行政复议，由两级税务机关应诉，则以更高级别的税务机关为准。	(1) 区县级
			(2) 市级
			(3) 省级
			(4) 国家级
	行政复议结果	指案件中行政复议（如有）行为的结果。	(1) 复议维持
			(2) 复议撤销
			(3) 不涉及复议
	涉案金额	指案件所涉税款金额。	连续变量（元）
	纳税人性质	指纳税人是自然人抑或是法人。	(1) 自然人
			(0) 法人
	法院审级	指做出判决的法院级别。	(1) 基层
			(2) 中级
			(3) 高级
	税务机关职责类型	指案件所涉税务机关职责类型，是与税款相关的职责抑或是与信息公开、医疗保险、社会保险等相关的其他管理职责。	(1) 涉税职责
			(0) 其他职责

本研究运用统计分析软件构建三个独立的二元 Logistic 回归模型，分别检验七个自变量对三个因变量的差异化影响。需要指出的是，本研究的分析对象限于判决书所呈现的纸面语言，因此所得结论并不等同于对法院在裁判过程或法官在撰写判决书过程中司法审查强度的直接判断。实际上，研究者无法仅凭公开的判决书文本全面还原法院审理过程中的具体审查过程与判断依据。因此，本研究的分析侧重于相关性而非因果性，旨在通过判决结果及其体现出的法院对行政行为的结果性态度，推测涉税行政裁判对行政行为的审查程度。换言之，研究的核心在于识别法院在何种情境下倾向于维持或否定税务机关的行政行为，并以此为线索，推断涉税行政裁判的经济理性。

四、数据分析：涉税行政裁判理性边界的影响因素

从宏观上看，税务机关的行政行为被维持的概率较大。就最终判决结果而言，共维持 265 件、撤销/变更 126 件，维持率为 67.8%；就事实认定态度而言，认可 282 件、否定 109 件，认可率为 72.1%；就法律适用态度而言，认可 273 件、否定 118 件，认可率为 69.8%。从纳税人角度看，纳税人获得胜诉判决（即法院判决撤销、变更或确认违法）的比例约为三分之一；从法院角度看，法院在审查过程中可能对事实问题更为谦抑。这初步印证了关于税务机关在涉税行政裁判中胜诉率较高的普遍感知。然而，这一总体数据并未展现涉税行政裁判行为的内在结构，需要进一步结合自变量进行交叉分析。

研究将所有七个自变量纳入模型，分别对三个因变量进行回归。所有模型的整体显著性检验（Omnibus Test）和拟合优度检验（Hosmer-Lemeshow Test）均显示模型构建良好²³，结果具有统计学意义。经运算，本研究得出以下回归分析结果，分别对应最终判决结果、事实认定态度和法律适用态度三个模型。

表格 2 司法尊重机制的模型数据结果

自变量		最终判决结果	事实认定态度	法律适用态度
		Exp(B) (OR)	Exp(B) (OR)	Exp(B) (OR)
争议焦点性质 (参照混合争议)	事实争议	3.051 (.026)*	4.254 (.004)*	2.146 (.134)
	法律争议	1.155 (.621)	1.143 (.660)	1.002 (.995)
税务机关层级 (序次分类变量)		1.638 (.045)*	1.803 (.018)*	1.492 (.102)
行政复议结果 (参照未经复议)	复议维持	2.224 (.005)*	1.636 (.112)	2.029 (.013)*
	复议撤销/变更	0.350 (.191)	0.342 (.201)	0.444 (.331)
涉案金额 (对数)		0.829 (.006)*	0.902 (.120)	0.871 (.033)*
纳税人性质 (参照法人)		2.067 (.055)	1.611 (.221)	1.839 (.098)
法院审级 (序次分类变量)		0.617 (.062)	0.692 (.168)	0.669 (.130)
税务机关职责类型 (参照其他职责)		0.778 (.465)	0.603 (.214)	0.706 (.326)
模型伪 R 方 (Nagelkerke R Square)		0.156	0.137	0.12
注：括号内为 p 值，*表示在 p<0.05 水平上显著。为处理涉案金额的极端值和偏态分布，回归分析中使用了其自然对数值。				

表格 3 司法尊重机制的模型数据解释

自变量	影响方向*	统计显著性 (p-value)	解释
争议焦点性质 (事实争议)	显著为正 (++)	0.026	法院倾向于尊重税务机关在事实认定上的专业优势。 (相关性较大)

²³ 本研究对构建的三个二元 Logistic 回归模型进行统计检验。结果显示针对最终判决结果、事实认定态度和法律适用态度的三个模型，其整体显著性检验（Omnibus Test）似然比 p 值分别为 0.0001、0.0005 和 0.0028，均远小于 0.05 的显著性水平，证明模型整体具有统计学意义。同时，最终判决结果、事实认定态度和法律适用态度模型拟合优度检验（Hosmer-Lemeshow Test）p 值分别为 0.5847、0.2045 和 0.8647，均远大于 0.05 的临界值，证明模型对数据的拟合程度较好。

自变量	影响方向*	统计显著性 (p-value)	解释
税务机关层级	显著为正 (+)	0.045	法院倾向于尊重高层级机关决定的合法性与合理性。 <u>(相关性较小)</u>
行政复议结果 (复议维持)	显著为正 (++)	0.005	法院倾向于认可行政系统内部行政复议的合法性与合理性。 <u>(相关性极大)</u>
涉案金额	显著为负 (--)	0.006	涉案金额越大，法院越可能判纳税人胜诉。 <u>(相关性极大)</u>
纳税人性质 (个人)	趋势为正 (+)	0.055	自然人纳税人在税务行政诉讼中可能处于弱势。 <u>(相关性较小)</u>
法院审级	趋势为负 (-)	0.061	法院审级越高，法院越可能撤销/变更税务机关行政行为。 <u>(相关性较小)</u>
税务机关 职责类型	无显著影响	0.465	税务机关不同职责的不同案件可能不影响判决结果。 <u>(相关性极小)</u>
*注：“影响方向”系依据因变量“最终判决结果”，对税务机关胜诉、法院维持原税务机关行政行为而言的影响方向。此表格未涉及对因变量“事实认定态度”与因变量“法律适用态度”的数据分析。			

（一）驱动“理性不介入”的成本因素

当下述特定因素出现时，税务机关胜诉的概率会显著增加。这体现法院对行政专业性、行政机关层级权威性和行政内部审查程序的认可。

第一，高昂的信息成本与风险成本（C）。在控制其他所有变量后，当案件争议为纯粹事实争议时，法院判决维持税务机关行政行为的概率（优势比）是混合争议案件的 3.05 倍（p=0.026）。这揭示了法院对税务机关专业判断的尊重：在涉及复杂税务认定的事实层面，法院作为专业和信息上的劣势方，承认税务机关作为一线执法部门拥有比法院更强的专业优势和信息优势。除非纳税人能提出明确相反证据，否则法院倾向于尊重税务机关的事实认定结论。此趋势的背景是：行政权力已广泛介入社会生活的诸多方面，呈现专业门槛高、技术属性强的特征，并形成各自专门行政领域。²⁴正如谢弗朗案中法官所论证的：“行政机关的解释值得尊重，原因在于执行法令过程中的日常经验使得行政机关较为熟悉环境。”²⁵与本研究前提假设一致的是，这种尊重是基于司法资源有限性与专业分工合理性的理性选择。²⁶法院获取的信息大多来源案卷，是二

²⁴ 参见赵天：《融贯性解释在专业行政领域中的应用——以“突发疾病”工伤认定条款的解释为例》，载《中国社会科学院研究生院学报》2021 年第 3 期，第 60-70 页。转引自叶金育：《非税法律中税收优惠条款的法理省思与立法协同》，载《法学》2024 年第 9 期，第 166 页。

²⁵ *Chevron U.S.A., Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837 (1984). 转引自胡敏洁：《专业领域中行政解释的司法审查——以工伤行政为例》，载《法学家》2009 年第 6 期，第 127 页。

²⁶ 参见贵州省高级人民法院行政判决书（2015）黔高行终字第 174 号。转引自戴加佳：《我国司法尊重的现状与检讨——以判断余地理论为分析工具》，载《福建警察学院学报》2019 年第 6 期，第 50 页。

手信息；而行政机关获取的信息来源行政调查，是一手信息。²⁷尽管《行政诉讼法》规定法院的释明权，允许法院通过敦促举证、质询专家证人、发问等方式完成事实认定，²⁸但其发现事实的能力依旧不如行政机关。因此，法院通过尊重税务机关在事实认定方面的专业判断，实现了司法资源的优化配置。

第二，在其他条件相同的情况下，税务机关的行政层级每提升一级，法院判决维持的概率增加 63.8%（OR=1.638， $p=0.045$ ），这传递出降低成本（ C ）的制度信号。这说明，法院在司法认知中倾向于认为更高层级的税务机关（如市级、省级）拥有更强的法律和业务团队、更规范的行政程序和更审慎的决策过程；高层级税务机关做出的行政行为被赋予了更高的可信度，背后反映的是“制度信任”作为一类成本节约方法正在发挥作用。对此现象的发现填补现有学术研究的空白，此前曾有学者提出“尤其是较低层级行政机关的行政规定，法院的尊重程度更应限缩”²⁹；另有学者在分析美国司法尊重现状时提到，“行政法院与行政机关之间的机构分离仅限于较高层级，在较低层级中行政程序和行政争议解决程序往往仍彼此纠缠，由行政官员兼任行政法官的情形在较小的州中仍然常见”³⁰。本研究所呈现的数据印证了尽管中美行政制度存在差异，两国在税务机关层级与法院对税务机关的司法尊重之间均存在一定相关性。

第三，相比于未经复议直接起诉的案件，那些经过行政复议且复议决定为“维持”的案件，法院最终判决维持的概率是前者的 2.22 倍（OR=2.224， $p=0.005$ ）。行政复议作为行政系统内部“准司法化”³¹的自我审查机制，由上级行政机关对下级行政机关的具体行政行为进行合法性和合理性审查，³²具有专业性强、程序相对简便、成本较低等优势。当行政复议维持原行政行为时，意味着该行为已经通过了一次专业审查，这极大地降低了法院的信息成本（ C ），使其无需进行重复审查，有利于减轻司法负担、提高司法效率。

（二）驱动“理性介入”的收益因素

数据分析亦表明若干因素在统计上呈现出显著的负向影响，即当这些条件出现时，税务机关败诉的概率显著上升。这主要体现了法院在保障纳税人权利方面的核心职能。

涉案金额是唯一一个显著的、具有强大负向影响的变量。其优势比为 0.829（ $p=0.006$ ），意味着在控制其他变量后，涉案金额（的对数值）每增加一个单位，税务机关败诉的概率就增加约 20.6%。当行政行为直接触及纳税人私人财产权时，法院的审查责任显著加重，司法审查不再仅是形式层面的合法性审查，而往往深入到证据的充分性、事实认定的准确性以及法律适用的合理性等实体层面。在本研究分析框架下，涉案金额是衡量收益（ B ）的核心代理变量。若 B 随着涉案金额增加，即使审查的信息成本（ C ）同样高昂， $B > C$ 的条件也更容易成立。包括为纳税人挽回的直接经济损失、维护司法公信力在内的巨大潜在收益，为法院投入成本提供了充分的经济激励。

（三）边缘显著或无显著影响的因素

²⁷ 参见程皓楠：《论行政的首次判断权》，载《财经法学》2024 年第 2 期，第 111 页。

²⁸ 参见张力：《阐明权研究》，中国政法大学出版社 2006 年版，第 16-28 页。

²⁹ 戴加佳：《我国司法尊重的现状与检讨——以判断余地理论为分析工具》，载《福建警察学院学报》2019 年第 6 期，第 55 页。

³⁰ 程皓楠：《论行政的首次判断权》，载《财经法学》2024 年第 2 期，第 102 页。

³¹ 参见黎晓武、刘红梅：《试析我国行政复议制度的重构——以行政争议解决机制的优化为视角》，载《江西社会科学》2011 年第 4 期，第 170 页。

³² 参见刘莘：《行政复议的定位之争》，载《法学论坛》2011 年第 5 期，第 14 页。

除上述具有显著统计效应的因素外，模型还体现了一些在统计意义上处于边缘地带或未达显著水平的变量。这些因素虽未构成独立的决定性影响，但其潜在趋势仍值得关注，并可能在更大样本量或更细化模型中显示出更强的解释力。

第一，纳税人性质变量的 p 值为 0.055，接近显著性门槛 ($p < 0.05$)。该变量的方向性为正，即当原告为个人纳税人时，税务机关胜诉的概率为法人纳税人案件的 2.07 倍。虽然未达到严格统计显著标准，但此趋势表达了“诉讼资源不对等”的现实问题。企业特别是中大型法人主体通常拥有专业法务与财税团队，能更有效组织证据与进行法律论证，主动降低法院的信息成本，从而形成与税务机关更均衡的诉讼对抗格局。相较之下，个人纳税人多因资源条件受限，难以提供足以推翻税务机关判断的反证；尽管保护弱势方的社会收益较高，但如果缺乏清晰的证据，法院主动介入的预期收益仍然较低，法院因而更倾向维持原行政行为。

第二，法院审级的 p 值为 0.061，同样接近统计显著水平。数据显示，法院审级每上升一级，税务机关败诉的概率增加约 62% ($1/0.617 \approx 1.62$)。此趋势与理论预期一致：高级法院承担更强的审查职能，其对下级法院或行政机关判断的纠正意愿与能力更强、审查标准更高。从法官遴选的角度上看，高级法院通常拥有更丰富的司法经验和更高的法官素质，³³ 审理风格亦更趋规范、审慎。这实质上降低其审查的边际信息成本和风险成本，使得纠错收益更容易超越成本门槛，从而使 $B > C$ 的条件更容易满足。值得注意的是，“法院审级”变量可能受到“涉案金额”变量的影响。根据《行政诉讼法》第 15 条，中级人民法院对本辖区内“重大、复杂”的第一审行政案件享有管辖权，实践中涉案金额较大的案件往往被认定为具有“重大、复杂”性质，因而更有可能由中级法院一审、高级法院二审。这表明，“法院审级”与“涉案金额”两个自变量之间并非完全独立，存在潜在的交互影响。尽管“法院审级”在本样本中的统计显著性尚不充分，其解释效力可能受限于高级法院样本数量不足（仅 21 件）及其他变量的干扰作用，但现有数据仍提示该变量具有一定的制度性解释力。

最后，税务机关职责类型变量的 p 值为 0.465，远未达到统计显著水平。这表明，在控制争议焦点、涉案金额等实质性变量后，案件是否涉及税款征收本身，或涉及税款主体资格认定、社保等其他职责，并不会显著影响法院判决倾向。

（四）总结：不同审查层面的效用函数考量

在事实认定层面，成本（ C ）是法院决策的主导因素。据二元回归模型，“事实争议”（高信息成本）与“税务机关层级”（低风险成本）两个变量的影响最为显著（优势比分别为 4.254 和 1.803）。这表明，面对涉税行政裁判中与税务执法相关的专业事实判断时，法院决策受高昂的成本驱动。值得注意的是，代表收益的“涉案金额”在该模型中并不显著，这体现在事实认定层面的信息成本壁垒极高，以至于法院的决策趋向于“成本最小化”策略，而潜在的收益的大小不足以改变这一基本策略。

在法律适用层面，收益（ B ）的影响力凸显。据二元回归模型，代表收益的“涉案金额”变量变得显著（ $OR=0.871$ ），而代表高信息成本的“事实争议”变量则不再显著。由于成本门槛降低，法院的决策对潜在收益更为敏感。当收益足够大，法院有更强的动力质疑行政机关的法律适用。同时，“行政复议结果”变量的显著性也说明，如复议等可靠的内部程序信号可以降低法院的风险成本，从而更容易让高收益驱动“理性介入”决策。

在最终判决层面，代表高成本的“事实争议”、“税务机关层级”、“行政复议结果”，以及代表高收益的“涉案金额”均统计显著性。可见，最终判决是成本（ C ）与收益（ B ）的综合权衡结果。

³³ 参见左卫民：《员额法官遴选机制改革实证研究：以 A 省为样板》，载《中国法学》2020 年第 4 期。

五、以优化司法审查为核心的制度完善路径

尽管上文分析已证明涉税行政裁判的经济理性，但近七成的整体判决维持率仍体现税务机关在诉讼中处于相对强势的地位。这一强势地位的形成反映了司法系统在信息与专业知识不对称条件下的天然谦抑——这正是法经济学模型中高昂成本的体现。基于此，为优化司法审查机制、强化纳税人权利保障，应聚焦于如何有效突破税务司法中的专业壁垒，并在尊重行政专业性的前提下赋予法院更强的实质性审查能力。从效用函数模型的视角出发，核心任务在于主动降低司法总成本，同时增强法院对收益的敏感性，从而实现涉税行政裁判的动态均衡。

（一）降低总成本：完善专门审判建设

法院的“理性不介入”在事实争议案件中表现得最为强烈，这直接反映司法审查在面对高度专业化的税收征管活动时的专业壁垒。因此，破解这一问题的方法，在于通过提升完善专门审判、促进司法专业化³⁴。如今，围绕税务专门审判已形成厦门模式与上海模式：所谓厦门模式，指厦门市思明区人民法院设立涉税案件合议庭、集中管辖厦门市一审民事涉税、税务行政与刑事涉税案件；³⁵所谓上海模式，指上海铁路运输法院税务审判庭、上海市第三中级人民法院行政审判庭（税务审判庭）分别受理税务行政一审、二审案件。³⁶上述两种模式虽体现出司法体制在涉税审判领域的重大创新，但在具体制度设计上仍存在有待完善之处。例如，有学者指出，厦门模式与上海模式在受案范围上均未涵盖涉税的行政允诺类与行政协议类案件，且未对税务机关承担的“涉费”职责做出回应。³⁷尽管如此，两种模式通过设立专门的税务合议庭与审判庭，已有效推动审判组织的专业化，促进审判人员的专业化发展，³⁸激励法官主动学习财税、金融等相关知识，增强其在面对复杂税务问题时的独立审查能力、降低其审查案件的成本（包括信息成本、风险成本与协调成本）。³⁹也只有如此，司法审查方能超越对行政程序的形式审查，真正深入案件的实质层面，而非仅止于对行政调查结果的被动确认。

（二）降低信息成本：引入穿透式审判理念

应鼓励和赋能法院创新审判方式，引入“穿透式审判”理念，赋予法院更强的事实核查能力以实现对案件的实质性审查，主动降低信息成本。所谓穿透式审判，指“法院依法行使审判权，穿透单一的被诉行政行为，观察整个行政过程，发现原告真实的权利状态，寻找权利无漏洞保护的裁判方法。”⁴⁰许多涉税争议，特别是涉及增值税抵扣链条、企业所得税关联交易等复杂案件，其事实真相往往隐藏在一系列交易环节背后，这体现了“穿透式审判”的必要性。如在上海某申石油化工有限公司诉上海市税务局第五稽查局一案中，上海铁路运输法院税务审判庭采取穿透式审查方法调查

³⁴ 司法专业化包括司法制度专业化、主体专业化、裁判依据专业化、司法职业伦理专业化等，此处指主体专业化。参见贺卫方：《司法改革的难题与出路》，载《南方周末》2008年9月18日，大参考版。转引自邓伟：《论我国税务司法专业化》，载《第九届“税务司法理论与实践”论坛论文集》，第33页。

³⁵ 参见《厦门市中级人民法院关于明确涉税案件集中管辖相关案由的通知》（厦中法发〔2023〕78号）。

³⁶ 参见《上海市高级人民法院关于本市以税务部门为当事人的行政案件集中管辖的规定》。

³⁷ 参见李刚、谷一峰：《涉税案件集中管辖模式下税务行政案件的受案范围初探——基于厦门模式和上海模式的比较》，载《税务研究》2025年第4期。

³⁸ 参见厦门市思明区人民法院课题组：《税务司法专业化改革的实现路径——以厦门涉税案件集中管辖改革为研究样本》，载《集美大学学报（哲社版）》2025年第1期，第13页。

³⁹ 参见廖仕梅：《设立税务法院的必要性和可行性》，载《地方财政研究》2017年第4期，第98页。

⁴⁰ 江苏省南通市中级人民法院课题组：《“穿透式审判”在行政诉讼中的展开》，载《法律适用》2024年第12期，第43页。

案件事实。此案争议焦点在于上下游税务机关对是否存在虚开增值税专用发票的事实认定不一致,面对此,法院创新性地追加上游税务机关作为第三人参加诉讼,⁴¹从而有效打破了税务系统因分段式管辖和执法而造成的信息壁垒。上述做法不仅有助于增强法院的独立调查能力、矫正因能力不足与信息成本过高而导致的“理性不介入”,也为行政争议的实质性化解提供了路径,进而提升行政审判的公信力。

(三) 提供经济理性的稳定预期:明确审查规则

法院的经济理性在宏观上呈现内在结构,但在微观个案中却很大程度上依赖于法官未明示的自由裁量。若标准不统一,则很可能带来同案不同判的风险。因此,将当前司法实践中自发形成的裁量逻辑,转变为外在的、清晰的审查规则,是规范自由裁量权、保障法律统一适用的核心路径。其法经济学意义在于为“成本—收益”分析提供一个更稳定、可预期的基准。

短期来看,可通过发布指导性案例或司法解释,以细化审查强度的适用标准。如上述数据,“涉案金额”与启动法院强化审查高度相关、而“事实争议”与抑制法院审查高度相关。为此,可对此予以条文化的表达,如明确在涉及重大金额、案件事实复杂、与纳税人权利密切相关的案件中,法院应当适用更为严格的审查标准,且运用对税务机关的证据要求更高、对税务机关论证说理的审查更严的裁判态度。相对应的,在纯事实认定且行政程序完备的案件中,则可适用以“合理性”为核心的略低的审查标准,但需明确纳税人若能提出初步反证,法院即应启动更为积极的审查程序。⁴²

长远地看,可在未来研究制定税务行政诉讼特别程序法,⁴³参照《海事诉讼特别程序法》与纳税人权利保护官⁴⁴的学理主张,针对税务行政诉讼的技术属性与纳税人基本权利属性制定专门规则与司法审查强度标准,以回应专门审判的制度设计。

结论

涉税行政裁判系经济理性的运行结果。当司法介入的总成本较高时,法院倾向于采取“理性不介入”的立场。具体而言,代表高信息成本与高风险成本的变量均显著提升了法院维持原判的概率,这包括“事实争议”(OR=3.051)、“税务机关层级”

(OR=1.638)及“行政复议维持”(OR=2.224)。相反,若潜在收益较高,法院更倾向于“理性介入”。其中,“涉案金额”(OR=0.829)作为唯一显著驱动法院做出有利于纳税人判决的因素,显示出高收益足以弥补审查所需的高成本。

可见,法院裁判倾向的差异并非源于司法标准的不一致,而是经济理性在不同“成本—收益”约束条件下的差异化体现。换言之,税务机关在诉讼中近七成的维持率,并非司法偏袒的产物,而是司法审查成本过高所导致的理性均衡结果。

基于此,若制度本身具有经济理性基础,那么实现纳税人权利保护的关键,便在于主动重塑司法审查的“成本—收益”结构。为此,本文从三个维度提出优化税务行政诉讼制度的路径:第一,完善专门审判机构,推动司法专业化发展;第二,引入穿透式审查理念,强化法院的实质性审查能力;第三,明确司法审查标准,提升裁判的一致性、可预期性。前两者旨在降低司法介入的总成本,后者则意在为经济理性提供稳定的预期,最终实现国家税权与公民权利在法治轨道上的协调与平衡。

⁴¹ 参见《上海铁路运输法院税务行政案件司法审查白皮书税务审判典型案例指引》第3页。

⁴² See Verkuil, Paul R. “An Outcomes Analysis of Scope of Review Standards.” *Wm. & Mary L. Rev.* 44 (2002): 742.

⁴³ 参见池生清:《德国税收救济制度的建构原理初探》,载《税务研究》2017年第2期,第81页。

⁴⁴ 参见许多奇:《落实税收法定原则的有效路径——建立我国纳税人权利保护官制度》,载《法学论坛》2014年第4期。

本研究仍存在一定局限。由于公开裁判文书在数量与信息详尽程度上存在不足，样本的代表性尚待进一步提高；同时，法院的实际审查范围、适用标准以及法官内心判断等难以量化的因素，亦无法通过判决书文本直接观测，从而未能纳入实证模型。未来研究可通过扩大样本规模、引入更多控制变量等方式，进一步深化对我国涉税行政裁判中经济理性运行逻辑的理解与解释。